沾益松会线“9·30”道路交通事故调查报告

2023年9月30日22时01分许，曲靖市沾益区松会线K4+0M路段处发生一起致2人死亡,车辆受损的道路交通事故。按照交通事故深度调查的工作要求，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队联合相关部门组成沾益松会线“9·30”道路交通事故深度调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“依法依规、实事求是”的原则，通过现场勘查、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故预防工作措施，现将调查处理情况报告如下：

一、事故发生经过

2023年9月30日，杨**驾驶云DWB215号小型普通客车（载卢**）沿曲靖市沾益区松会线由沾益区花山街道施家屯社区往沾益区盘江镇方城村委会（沾益至会泽方向）行驶，22时01分许行驶至曲靖市沾益区松会线4公里（沾益区松会线盘江镇小后所村岔路口路段）处时，所驾车辆前部与停放于道路右侧的云G72189号重型自卸货车尾部相撞肇事，造成驾驶员杨**当场死亡、乘车人卢**经抢救无效死亡及两车不同程度受损的道路交通事故。

二、事故伤亡人员情况

1.杨**，男，汉族，身份证号码：532201**********18，

住址：云南省曲靖市沾益区盘江镇方城村委会方城二村*号，肇事系云DWB215号小型普通客车驾驶员，在事故中当场死亡。

2.卢**，女，汉族，身份证号码：532201**********60，住址：云南省曲靖市沾益区盘江镇方城村委会方城二村*号。肇事时系云DWB215号小型普通客车乘车人，在事故中经抢救无效死亡。

三、事故当事人、车辆、道路情况

（一）事故当事人情况

1.杨**，男，汉族，身份证号码：532201**********18，住址：云南省曲靖市沾益区盘江镇方城村委会方城二村*号。持机动车驾驶证号为532201**********18，档案编号为53030127**** 的“C1E”类机动车驾驶证，肇事时系云DWB215号小型普通客车驾驶员，在事故中当场死亡。

曲靖恒通司法鉴定所曲恒通[2023]毒检字第3131号《法医毒物鉴定检验意见书》鉴定意见：送检杨**血样中定性检出乙醇，含量为171.94mg/100ml。

曲靖市沾益区公安司法鉴定中（沾）公（交）鉴（尸）字[2023]23号《法医学尸体检验鉴定意见书》检验鉴定意见：杨**系交通事故致颅脑损伤死亡。

2.卢**，女，汉族，身份证号码：532201**********60，住址：云南省曲靖市沾益区盘江镇方城村委会方城二村*号。肇事时系云DWB215号小型普通客车乘车人，在事故中经抢救无效死亡。

曲靖市沾益区公安司法鉴定中心（沾）公（交）鉴（尸）字[2023]22号《法医学尸体检验鉴定意见书》检验鉴定意见：卢**系交通事故致颅脑损伤死亡。

3.施**，男，汉族，身份证号码：530328**********51，住址：云南省曲靖市沾益区白水镇大德村委会大黑石头村*号。持机动车驾驶证号为530328**********51，档案编号为53030105****的“B2”类机动车驾驶证，驾驶证审验有效期至2023年9月28日。肇事时系云G72189号重型自卸货车驾驶人，在事故中未受伤。

曲靖恒通司法鉴定所曲恒通[2023]毒检字第3130号《法医毒物鉴定检验意见书》鉴定意见：送检施**血样中未检出乙醇。

（二）事故车辆情况

1.云DWB215号车小型普通客车，型号：“东风日产牌”DFL6460V****，发动机号：492****，车辆识别代号：LGBM4AE41MR05****，该车核定载人数5人，机动车所有人：杨**，登记住所：云南省曲靖市沾益区盘江镇方城村委会方城二村*号。该车于2021年6月1日在云南省曲靖市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2025年6月30日，该车已按国家规定在中国人民财产保险股份有限公司曲靖市分公司投保机动车第三者责任强制保险，保险单号：PDZA20235303000008****，肇事时由杨**驾驶。

曲靖恒通司法鉴定所曲恒通[2023]车鉴字第1140号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》检验鉴定意见：云DWB215号小型普通客车肇事前转向系、制动系和照明信号

装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车视频车速约为84km/h。

2.云G72189号车重型自卸货车，型号：“欧曼牌”BJ3319DMP****，发动机号：8938****，车辆识别代号：LRDV7PEC9GR01****，该车核定载人数2人，核定载质量15670kg，机动车所有人：开远市泰安物流有限公司，登记住所：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市昆河公路灰土寨西侧。该车于2017年1月10日在云南省红河州公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2024年1月31日，该车未按照国家规定投保机动车第三者责任强制保险。肇事时由施**驾驶停放于路旁。

曲靖恒通司法鉴定所曲恒通[2023]车鉴字第1139号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》检验鉴定意见：云G72189号重型自卸货车肇事前转向系、制动系和照明信号符合相关技术条件和规定，车身反光标识、后下部防护装置不符合相关规定，经检验该车无机械故障。

（三）道路情况

道路交通事故现场位于曲靖市沾益区松会线4公里0米处，该路段处为三枝分叉口，松会线为南北走向，南至沾益区宣天一级公路，北至会泽县，事故现场西侧为通往沾益区盘江镇小后所村委会的乡村道路。松会线事故现场路段路面性质为干燥、平直的沥青路面，道路全宽6.40米，道路中心由黄色虚线划分为两相向车道，单向车道宽为3.20米，道路两侧路外有宽为0.20米的水泥质硬路肩，路肩外侧为宽0.80米的排水沟，排水沟由水泥盖板覆盖，排水沟外侧为民房。

松会线全路段标志限速30km/h且设有禁止停车标志牌，限速标志及禁止停车标志牌位于松会线0公里250米处。

四、事故原因分析

杨**醉酒后驾驶机动车上道路超过限速标志标明的最高时速行驶，是造成此事故发生的主要原因；施**驾驶未按照规定安装后下部防护装置、粘贴车身反光标识的载货汽车在道路上违反禁令标志指示停车，是造成此事故发生的次要原因。施**机动车驾驶证逾期未审验、驾驶未按规定投保机动车第三者责任强制保险的载货汽车上道路行驶、载货超过核定的载质量且擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征，此违法行为与事故的发生无因果关系。

五、事故性质、责任认定及处理建议

（一）事故性质

经调查认定，沾益松会线“9·30”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

（二）事故责任认定

2023年11月10日，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队依法作出第530328120230000681号《道路交通事故认定书》认定：杨**醉酒后驾驶机动车上道路超过限速标志标明的最高时速行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款、第四十二条第一款之规定，是导致此事故发生的主要原因，应承担此事故的主要过错；施**驾驶未按照规定安装后下部防护装置、粘贴车身反光标识的载货汽车在道路上违反禁令标志指示停车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第三十八

条之规定，是导致此事故发生的次要原因，应承担此事故的次要过错；卢**无违法行为无过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，认定杨**承担此事故的主要责任，施**承担此事故的次要责任，卢**不承担此事故的责任。

（三）处理建议

1.杨**，男，肇事时系云DWB215号小型普通客车驾驶员，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.施**，男，肇事时系云G72189号重型自卸货车驾驶人，对事故的发生负有次要责任，建议由曲靖市公安局沾益分局交通警察大队依法进行处理。

六、事故主要教训

车辆驾驶人法律意识、安全意识淡薄，酒后驾驶、超速、超载违法行为屡禁不止。驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶、违反禁令标志、机动车未按规定投保机动车第三者责任强制保险等违法行为时有发生，存在隐患。

七、事故防范和整改措施

（一）加强道路交通安全宣传引导

交通运输和交通管理部门要创新宣传方式，要以“六月安全生产月”、“交通安全宣传日”等活动为抓手，充分利用好报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等媒体等手段，集中曝光一批严重超限超载超速违法行为典型案例，达到曝光一案、警示一片、治理一方的良好效果。要大力开展“亮

屏行动”，充分利用户外LED显示屏、电子大屏和机关、企（事）业单位窗口显示屏滚动播放交通安全温馨提示语，全面提高广大驾驶人交通安全意识。

（二）强化路面管控

强化辖区国道、省道、区乡道路以及农村道路交通秩序管控，充分利用辖区道路科技管控设备，紧盯“两客一危一货一面一网”等重点车辆和重点时段、重点路段，严查严处准驾不符、车辆逾期未检验、超员、违法载人等严重交通违法行为，加大对二、三轮摩托车无证驾驶、违法载人、不按规定佩戴安全头盔等道路交通违法查处力度。充分发挥辖区交通安全劝导站作用，强化宣传提示，劝导和制止农村地区各类严重交通违法行为，消除路面风险隐患。加强货运源头监管。要督促货运源头企业履行道路交通安全责任，进一步加强货物集散地排查，引导货运源头单位安装使用称重设备，采取巡查、视频监控等方式，加强货运源头单位货物装载工作的监管，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。交通运输、公安交管等部门要加大联合执法力度，强化联合执法措施，深入开展货车超限超载常态长效治理工作，形成严管高压态势，严防群死群伤道路交通事故发生。

沾益松会线“9·30”道路交通事故调查组

2023年11月20日